Penalidades do CTB

No artigo 256 do CTB podemos encontrar **seis** penalidades administrativas que serão aplicadas pelas autoridades de trânsito no âmbito de sua circunscrição e competência, vejamos:

> *Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes **penalidades**:*
> ***I - advertência por escrito;***
> ***II - multa;***
> ***III - suspensão do direito de dirigir;***
> *IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016)*
> ***V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;***
> ***VI - cassação da Permissão para Dirigir;***
> ***VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.***
> *§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.*
> *§ 2º (VETADO)*
> *§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.*

São elas:

• **ADVERTÊNCIA POR ESCRITO:** Penalidade administrativa de trânsito substitutiva à pena pecuniária, consistente em um registro formal de repreensão de um condutor que tenha cometido uma infração de natureza leve ou média pela primeira vez nos últimos doze meses (artigo 267);

• **MULTA:** Penalidade administrativa de trânsito, de natureza pecuniária, decorrente de um ato classificado como infração de trânsito (artigos 258 e 260);

• **SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR:** Penalidade administrativa de trânsito de retirada temporária da licença concedida pelo Estado para que alguém dirija veículos automotores (artigo 261 do CTB e Resolução do CONTRAN n° 723/18);

• **CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO:** Penalidade administrativa de trânsito de retirada definitiva da licença concedida pelo Estado para que alguém dirija veículos automotores (artigo 263 do CTB e Resolução do CONTRAN n° 723/18);

• **CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR:** Penalidade administrativa de trânsito de cancelamento do documento de habilitação provisório, em decorrência do cometimento de infração gravíssima ou grave, ou, ainda, reincidência em infração média, no período probatório (artigo 148, §§ 3º e 4º); e

• **FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA EM CURSO DE RECICLAGEM:** Penalidade administrativa de trânsito, caracterizada por um treinamento teórico ao condutor que tenha adotado um comportamento irregular na via pública, demonstrando a necessidade de sua requalificação (artigo 268 e Resolução do CONTRAN n. 789/20).

Vejamos ainda o §1° do artigo 256:

> *§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei.*

Neste caso, é possível que o infrator responda pela infração cometida nas esferas administrativa e penal, como por exemplo, em caso de acidente de trânsito, a possibilidade de se atribuir, ainda, responsabilidade civil ao infrator.

A prática de infrações de trânsito pode configurar também crime de trânsito nas seguintes hipóteses:

- em diversas infrações, os crimes dos artigos 302 e 303 (homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, respectivamente);
- na infração do artigo 176, I, o crime do artigo 304 (omissão de socorro);
- na infração do artigo 165, o crime do artigo 306 (embriaguez ao volante);
- na infração do artigo 162, II, os crimes dos artigos 307 e 309 (violar a suspensão do direito de dirigir e dirigir com o documento de habilitação cassado, respectivamente);
- nas infrações dos artigos 173, 174 e 175, o crime do artigo 308 (participar de disputa ou competição não autorizada);
- na infração do artigo 162, I, o crime do artigo 309 (dirigir sem habilitação);
- nas infrações dos artigos 163, 164 e 166, o crime do artigo 310 (permitir, confiar ou entregar o veículo a pessoa sem condições de conduzi-lo com segurança);
- na infração do artigo 220, XIV, o crime do artigo 311 (trafegar em velocidade incompatível);
- na infração do artigo 176, III, o crime do artigo 312 (fraude processual em acidente de trânsito com vítima).

Ademais, a aplicação de penalidade por infração de trânsito, obviamente, não elimina a aplicação de penalidade atribuída apenas aos crimes de trânsito, mas a qualquer crime.

Como exemplo, tem-se a condução do veículo com placas falsas, o que caracteriza a infração de trânsito do art. 230, I, do CTB, e o crime do artigo 311 do Código Penal.

Porém, dependendo das circunstâncias, é possível que o infrator responda apenas em uma das esferas, administrativa ou penal.

Por exemplo, se submetido ao teste de etilômetro, o condutor apresentar concentração de álcool de até 0,33 mg/L, responderá somente pela infração de trânsito do artigo 165, pois tal concentração não configura o crime do artigo 306. Somente responderá por

crime, se a medição for superior a 0,34 mg/l, após o desconto da margem de erro do equipamento.

Advertência por Escrito

Com relação às alterações trazidas pela Lei 14.071/2020, o art. 267 do CTB, que fala da advertência por escrito, merece destaque, já que teve nova redação, além de ter os §§ 1° e 2° revogados, veja só como ficou:

> *Art. 267. **Deverá** ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.*

Na redação anterior, o art. 267 usava a palavra "PODERÁ" no lugar de "DEVERÁ". Assim, interpretando a nova redação, ao invés de ser uma faculdade do órgão autuador aplicar a advertência por escrito, ela passou a ser obrigatória, ou seja, é um ato vinculado, pois, como dito, esta é a vontade da lei.

Da mesma forma, temos essa previsão no art. 10 da Resolução 918 do CONTRAN.

Vale frisar que existe uma distinção com relação a data do cometimento da infração. Se a infração for cometida ANTES de 12 de abril de 2021, a advertência é facultativa e será aplicada mediante solicitação do interessado, conforme redação do art. 11 da Resolução 918 do CONTRAN.

Evidente que, para que isso ocorra, é necessário que o motorista cumpra os requisitos descritos no texto legal, ou seja, que a infração seja de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses.

Sempre lembrando que antes de uma penalidade ser efetivamente imposta contra o motorista (pontuação) e o valor ser exigido no documento do veículo ($$) o órgão de trânsito responsável pela autuação DEVE dar ao infrator oportunidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Essa oportunidade se dá por meio das notificações. Por isso é importante orientar o cliente a **manter o endereço do veículo devidamente atualizado nos cadastros do DETRAN para evitar complicações com o envio das notificações**.

Isso porque, qualquer notificação devolvida por desatualização de endereço, será considerada válida para todos os efeitos, conforme redação do § 5° do art. 10 e do § 5° do art. 32 da Resolução 918 do CONTRAN, veja:

> *§ 5º A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos.*

***

> *§ 5º Caso não seja providenciada a atualização do endereço prevista no § 4º, a notificação devolvida por esse motivo será considerada válida para todos os efeitos.*

Veremos mais sobre as notificações adiante.

É importante que você saiba diferenciar autuação ou infrações de trânsito de penalidade, por isso eu fiz um tópico só para fazer essa distinção para você, vamos ver na sequência.